

AECANI

Propuesta de Real Decreto por el que se regulan los cultivos de cáñamo y la primera transformación de todas las partes de la planta, para fines medicinales e industriales

Plan de equipo asesor — 15 de marzo de 2026

1. Contexto y justificación estratégica

Tras las primeras reuniones con representantes de la AEMPS, el Plan Nacional sobre Drogas y el MAPA, AECANI concluye que centrar el debate en la regulación de productos finales derivados del cáñamo resulta jurídicamente complejo y políticamente inoportuno. Sin embargo, la confluencia de tres acontecimientos regulatorios abre una ventana de oportunidad sin precedentes:

- **RD 903/2025 (cannabis medicinal):** Permite preparados estandarizados de cannabis para el mercado medicinal. Abre una puerta de mercado directa para que los agricultores de cáñamo suministren materias primas (flores ricas en CBD) a laboratorios farmacéuticos autorizados.
- **COM(2025) 553 (nueva OCM/PAC):** Posiciona de forma inequívoca que todas las partes de la planta de cáñamo, incluidas las flores, son productos agrícolas que pueden producirse y comercializarse dentro de la OCM.
- **Carta de la JIFE (artículo 23):** Confirma que el cáñamo industrial cultivado bajo un régimen controlado, destinado a materias primas para la industria o la investigación, no requiere someterse al régimen de fiscalización de estupefacientes.

Conclusión: Alineados estos tres pilares, y en vista de que los agricultores podrán optar para subvenciones para cultivos de flor de cáñamo (cannabis), el Gobierno debe dar un paso adelante para prevenir el desvío al mercado ilícito. El cáñamo industrial, por su alto parecido físico con el cannabis psicoactivo, es susceptible de malversación si no existe un régimen de control específico sobre su cultivo y primera transformación.

AECANI no propone una liberalización, sino lo contrario: un marco de control que garantice la trazabilidad desde la semilla hasta la primera transformación. La norma complementa al RD 903/2025 ofreciendo un espacio económico a los agricultores para el suministro de materia prima al cannabis medicinal, y deja la puerta abierta a otros usos industriales. Las flores de cáñamo (NC 1211 90), dentro de este régimen controlado, son productos agrícolas como materia prima y no requieren licencia de estupefacientes más allá de los controles que la propia norma establezca.

2. Cultivos espejo — modelos regulatorios de referencia

Los siguientes cultivos ofrecen precedentes regulatorios para los tres ejes de la norma: cultivo, importación de materias primas y primera transformación. Se analizan como fuente de ideas, no como modelo a copiar.

Cultivo	Norma clave	Registro / control	1ª transformación	Analogía cáñamo
Tabaco	RD 969/2014; Reg. 1308/2013 (OCM, parte XIV)	OPs y AOPs reconocidas. Contratación obligatoria productor–transformador. OITAB (interprofesional).	Primera transformación (secado, curado) sin licencia especial. El control es contractual y sectorial.	Modelo de contratación obligatoria y trazabilidad productor–transformador aplicable al cáñamo.
Vino (vid)	Ley 24/2003 Viña y Vino; Reg. 1308/2013 (OCM vitivinícola)	Autorizaciones de plantación por parcela. Registro Viticultor. Controles SIGPAC. DO/IGP.	Vinificación = 1ª transformación. Registro de bodegas. Declaraciones de producción obligatorias.	El más directo: registro por parcela, autorizaciones, OCM propia, declaraciones de cosecha.
Lúpulo	Reg. 1308/2013 (OCM, parte VI); RD certificación	Certificación obligatoria de producto (origen, variedad, año). Sin licencia especial de cultivo.	Peletizado y extracción sin licencia. Certificado de producto acompaña toda la cadena.	Certificación de producto como mecanismo de trazabilidad sin burocracia de licencia.

Algodón	Protocolo nº 4 Adhesión; Reg. 1307/2013 (pago específico)	Pago específico por hectárea. OPs reconocidas. Superficies de base.	Desmotado = 1ª transformación. Empresas desmotadoras registradas.	Modelo de pago vinculado a superficie y OPs para cultivo industrial de baja controversia.
Cebada / Cerveza	Reg. 1308/2013 (OCM cereales); Ley 28/2015 Impuestos Especiales	Declaración PAC estándar. Sin registro específico de cultivo.	Malteado y elaboración sujetos a IIEE. CAE (Código de Actividad Económica) obligatorio.	Interesante para la separación de grandes productores vs pequeños productores (cerveza artesana)
Adormidera	Convenio Único 1961; autorizaciones AEMPS por campaña	Alcaliber: única empresa autorizada. Autorización individual de parcelas. Semilla suministrada por el operador.	Extracción de alcaloides = transformación bajo licencia AEMPS estricta.	Precedente máximo: España ya controla un cultivo de sustancia controlada con éxito. El cáñamo requiere controles proporcionalmente menores.

Nota sobre primera transformación: La fase de extracción y concentración de cannabinoides es técnicamente más compleja y regulatoriamente más sensible, ya que la concentración de THC durante el proceso puede superar los umbrales permitidos. Por tanto, la primera transformación (especialmente la extracción) podría requerir una relación más estrecha con la AEMPS y mecanismos de control adicionales. La norma deberá distinguir con precisión entre operaciones de acondicionamiento básico (secado, trillado) y operaciones de extracción/concentración.

3. Equipo asesor propuesto

Para la confección de esta norma, AECANI propone reunir a tres expertos en ámbitos complementarios:

A. Redacción normativa — Despacho Baño León (Madrid)

Preferencia de AECANI. **José María Baño León** (padre): Catedrático Dcho. Administrativo UCM, ex-Administrador Civil del Estado, referencia en potestad reglamentaria. **José María Baño Fos** (hijo): Doctor en Derecho (UAM), ex-Cleary Gottlieb, lidera el Recurso 395/2025 para AECANI.

Aporta: Técnica legislativa BOE, filtro Consejo de Estado, estrategia de tramitación. Relación ya existente.

Alternativa: **Jorge Villarino Marzo** (Vinces Consulting) — Letrado de las Cortes en excedencia.

B. Fundamento técnico-científico — Stefan Martin Meyer

Phytoflow GmbH (Suiza). Cofundador de PhytoPlant Research (1ª licencia AEMPS cannabis en España, 2008/2012). Toda la cadena: genética, cultivo, extracción, purificación, registro. Publicaciones de alto impacto. Ex-CSO Plena Global (Colombia).

Aporta: Definiciones técnicas (concentración vs transformación), protocolo muestreo THC (GC-FID vs HPLC), reconciliación input/output, contaminantes. Conocimiento AEMPS de primera mano.

C. Derecho agrario y compatibilidad PAC/OCM

Rol crítico para integrar la norma en el marco agrícola existente, aprovechando registros ya operativos (SIGPAC, REGEPA, IACS) sin crear burocracia innecesaria.

#	Candidato	Por qué
1	Fernando González Botija <i>Prof. Titular Dcho. Administrativo, UCM</i>	Tesis doctoral sobre el régimen jurídico del mercado vitivinícola en la UE. Coautor de Comentarios a la Ley de la Viña y del Vino. Publica sobre DO, etiquetado agroalimentario, jurisprudencia TS. Mismo departamento UCM que Baño León. El vino es el modelo analógico más directo: registro por parcela, autorizaciones, OCM propia.

2	Tomás García Azcárate <i>CSIC · Ex-DG Agricultura CE (29 años)</i>	Observatorio Europeo de Precios y Mercados. Conoce SIGPAC, REGEPA, IACS y Copernicus desde dentro. Puede validar que el cáñamo encaje en registros existentes sin crear estructuras nuevas. Coherencia con COM(2025) 553. Perfil técnico-institucional: ideal como revisor de viabilidad.
3	Mª Esther Muñoz Espada <i>U. Valladolid · Presidenta CEDR</i>	Smart farming, trazabilidad digital, digitalización agraria. Compatibilidad del sistema con estándares UE. Peso institucional europeo. Menos enfocada en cultivos industriales específicos.
4	José Mª de la Cuesta Sáenz <i>Catedrático U. Burgos · Pdte. AEDA</i>	Máxima autoridad institucional en derecho agrario español. Registros agrícolas y cómo evitar duplicidades. Valioso para validación de alto nivel.
5	Ángel Sánchez Hernández <i>U. La Rioja · Sec. Gral. UMAU</i>	Mayor producción científica en derecho agrario español. Peso académico y legitimidad. Más teórico que operativo.

Nota: González Botija es el nº1 por el encaje directo vino→cáñamo y la proximidad con Baño León en la UCM. Si el presupuesto lo permite, García Azcárate como revisor de compatibilidad PAC sería un complemento potente.